

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3128/2532

นาย สม ชาย สุทธิ ขาว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ดิน จัดสรร สหพร
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 210

สัญญาเช่าซื้อที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยระบุชัดว่า คู่สัญญาตกลงเช่าซื้อที่ดินพิพาทซึ่งมีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ำพร้อม ในราคาตารางวาละ 1,100 บาท ราคาที่ดินซึ่งไม่มีสาธารณูปโภคดังกล่าวตารางวาละประมาณ 400-500 บาท เท่านั้น แสดงว่าที่ดินที่ตกลงเช่าซื้อกันเกินเลยไปกว่าราคาแท้จริงตารางวาละ 600-700 บาทก็เพราะคู่สัญญาถือเอาการสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญาที่จำเลยจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จทันโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อเสร็จด้วย ดังนั้น เมื่อโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่จำเลยยังไม่ดำเนินการในเรื่องสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากจำเลยทั้งสองชำระราคาแล้ว 62,000 บาท จำเลยนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้โจทก์ชำระราคาที่เหลือ แต่ปรากฏว่าที่ดินยังไม่มีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งในสภาพดังกล่าวที่ดินมีราคาเพียง 39,200 บาท โจทก์จึงให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา

แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ได้นำเงินส่วนที่เหลือจำนวน 45,800 บาทที่จะต้องชำระแก่จำเลยไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เช่าซื้อซึ่งมีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำพร้อมหากดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ก็ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสภาพที่เป็นอยู่และคืนเงินที่โจทก์ชำระเกินไป 22,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาเช่าซื้อไม่ได้ตกลงให้บังคับซื้อที่ดินในราคาใดราคาหนึ่งได้เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยังทำสาธารณูปโภคไม่เสร็จ โจทก์ไม่ยอมรับโอนที่ดินจากจำเลยเอง โจทก์จึงไม่เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เช่าซื้อซึ่งมีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำพร้อมหากดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ก็ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสภาพที่เป็นอยู่ในราคา 62,000 บาท ให้แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น เห็นว่า ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 1 ระบุว่าคู่สัญญาตกลงเช่าซื้อที่ดินพิพาทตามแผนผังแนบท้ายสัญญาซึ่งมีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ำพร้อม ในราคาตารางวาละ 1,100 บาทประกอบกับได้ความจากคำเบิกความของโจทก์และจำเลยที่ 2 ว่าราคาที่ดินพิพาทที่ไม่มีน้ำ ไฟฟ้า

ถนนคอนกรีต และท่อระบายน้ำนั้น ประมาณตารางวาละ 400 และ 500 บาท ตามลำดับเท่านั้นแสดงว่าที่ตกลงเข้าซื้อกันถึงตารางวาละ 1,100 บาท เกินเลยไปกว่าราคาแท้จริงตารางวาละ 700 หรือ 600 บาท ตามลำดับนั้นก็เพราะคำนึงถึงเมื่อที่ดินพิพาทมีน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำพร้อมแล้วนั่นเอง แสดงว่าคู่สัญญาถือเอาการสาธยายปกคดดังกล่าวเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญาที่จำเลยที่ 1 จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จทันโจทก์ชำระค่าเข้าซื้อเสร็จด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงพึงได้จากทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายว่าโจทก์ได้ชำระราคาค่าเข้าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่ฝ่ายจำเลยยังไม่ดำเนินการในเรื่องการสาธยายปกคดให้แล้วเสร็จเป็นการถาวรแต่อย่างใดเลยฝ่ายจำเลยจึงผิดสัญญา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีขอให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญานั้น หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ก็ชอบที่จะต้องลดราคาที่ดินพิพาทลงตามสภาพที่เป็นอยู่จริงคือขาดน้ำ ไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำ

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ